

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ № 04/12/2025
(автомобільним транспортом)

м. Кропивницький

«04» грудня 2025 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЮРРЕМ», іменоване в подальшому **«ПЕРЕВІЗНИК»**, в особі директора Шевченко Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК АГРО", іменоване в подальшому **«ЗАМОВНИК»**, в особі директора Веселова Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі разом Сторони, а кожне окремо Сторона, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Перевізник зобов'язується надати Замовнику послуги по перевезенню автомобільним транспортом вантажів і інших матеріальних цінностей (надалі - вантаж), які не заборонені до перевезення законодавством країн слідування вантажу, в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Перевізник надає Замовнику автотранспортні послуги після надання Замовником письмової Заявки (в довільній формі) на перевезення вантажу і досягнення згоди по всіх викладених в ній пунктах, до яких відноситься: характеристика вантажу (назва, розмір, пакування, вага), термін виконання (дата надання автотранспортного засобу під завантаження, дата розвантаження), водій, номер транспортного засобу та причепа до нього.

Після здійснення перевезення Перевізник надає Замовнику наступні документи: акт виконаних робіт, реєстр товарно-транспортних накладних до нього та товарно-транспортні накладні

1.3. Письмова Заявка направляється за два календарних дні до планової дати завантаження (у разі терміновості, за домовленістю Сторін - у день завантаження) і вважається прийнятою до виконання лише після усного або письмового підтвердження Перевізником. Строк підтвердження Перевізником Заявки не більше 2 (двох) годин.

1.4. Підтвердженням прийняття вантажу до перевезення є належним чином оформлена товарно-транспортна накладна.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Перевізник зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити подачу справних автотранспортних засобів, які відповідають вимогам по вантажу, що транспортується, у вказані Замовником місце, дату і час.

2.1.2. Надати наступні документи: міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) і CARNET TIR (за необхідності) з печатками і підписами Перевізника в день завантаження транспортного засобу.

2.1.3. Доставити ввірений вантаж в пункт призначення в попередньо погоджений термін і, після проходження митного контролю (при міжнародному перевезенні), передати його уповноваженим на отримання вантажу особі, вказаній в Заявці.

2.1.4. Нести відповідальність за збереження якості і кількості вантажу, що перевозиться.

2.1.5. Вантаж вважається доставленим без втрат за умови, якщо різниця між масою Вантажу, вказаної в пункті відправки (вантаження) Вантажу і масою Вантажу, встановленої в пункті доставки (розвантаження) Вантажу, не перевищує норми природного убутку у розмірі 0,07% та відхилення при переважуванні на різних вагах у розмірі +/- 0,2 % до загального обсягу перевезень.

2.1.6. Провести інструктаж водіїв про правила перевезення заявленого вантажу, норми завантаження і перевізну документацію.

2.1.7. Провести інструктаж водіїв про їх обов'язок контролювати кількість місць при завантаженні і розвантаженні вантажу.

2.1.8. В випадку виходу з ладу транспортного засобу не по вині Замовника негайно повідомити про це Замовника і провести заміну транспортного засобу протягом 24 годин.

2.1.9. Нести матеріальну відповідальність перед компетентними органами країн, по яких проходить маршрут перевезення, за недотримання діючого в цих країнах законодавства.

2.1.10. Надати Замовнику оформлені, відповідно до вимог чинного законодавства акти виконаних робіт, на кінець кожного звітного місяця.

2.1.11. На вимогу Замовника надати йому інформацію про маршрут, графік переміщення вантажу, місцезнаходження вантажу, іншу інформацію, пов'язану з переміщенням вантажу.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Підготувати до перевезення вантаж до прибуття автомобіля під завантаження у погоджені Сторонами місце, дату і час.

2.2.2. Забезпечити своєчасне і належне оформлення перевізної документації.

2.2.3. Вчасно провести розрахунок за надані транспортні послуги.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна, по перевезенню вказується окремо в кожній заявці на перевезення.

3.2. Замовник оплачує вартість виконаних перевезень вантажів у національній валюті України гривні, згідно виставленим Перевізником рахункам, шляхом перерахування грошових коштів на поточний/розрахунковий рахунок Перевізника.

3.3. Замовник здійснює оплату виконаних робіт в строк 14 робочих днів після отримання Акту виконаних робіт наданого Перевізником та оригіналу товарно-транспортної накладної, яка засвідчує, що здійснювалося перевезення.

3.4. За взаємною письмовою згодою Сторін форма і спосіб здійснення розрахунків можуть бути змінені.

3.5. Загальна сума цього Договору визначається як загальна вартість послуг, наданих Замовнику, згідно з Актами виконаних робіт та Актами зв'язки взаєморозрахунків.

3.6. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956р. (при міжнародному перевезенні) і нормами діючого законодавства України.

4.2. Замовник несе відповідальність за пошкодження автотранспортного засобу, яке трапилось при завантаженні або розвантаженні вантажу з його вини.

4.3. Замовник несе відповідальність за забезпечення своєчасного завантаження і розвантаження автотранспорту, належного оформлення митних документів. У випадку, якщо простій автомобіля під завантаженням (розвантаженням) відбувся з вини Замовника, то Замовник оплачує Перевізнику суму 1000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% за кожну повну добу простою за один автомобіль.

Простій визначається по закінченні 72 годин з моменту подачі автотранспортного засобу під завантаження/розвантаження.

4.4. Перевізник несе відповідальність за збереження вантажу, що перевозиться, у розмірі фактичної (ринкової) вартості вантажу.

4.5. В випадку порушення Замовником термінів оплати, він зобов'язаний сплатити Перевізнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від суми платежу за кожен день затримки.

4.6. Сторони не мають права покладати відповідальність за неналежне виконання даного договору на третіх осіб, які не є стороною по даному договору.

4.7. У разі порушення Перевізником порядку заповнення та/або порядку реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, на такого Перевізника накладається штраф у розмірі суми ПДВ, зазначеної в такій накладній.

4.8. За порушення строків доставки вантажу, зазначених у Заявках, Перевізник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки

Національного Банку України від вартості послуг по перевезенню вантажу за кожен день затримки.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторони не несуть відповідальність за неможливість виконання своїх договірних зобов'язань у відповідності умовам даного договору в разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, дій інших держав або стихійних лих, та інших обставин, які роблять неможливим виконання зобов'язань. Наведений перелік обставин непереборної сили, не є вичерпним.

5.2. Сторона, яка потрапила під вплив обставин непереборної сили, зобов'язується негайно повідомити про це іншу Сторону і надати документи, які свідчать про настання форс-мажорних обставин. Належним доказом форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (надається не пізніше 20-го календарного дня з дати повідомлення). В такому випадку встановлені терміни по виконанню зобов'язань, вказаних в договорі, переносяться на термін, протягом якого діють обставини непереборної сили.

5.3. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

6. РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Всі суперечки, що виникають під час виконання даного Договору або в зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

6.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди шляхом переговорів, всі суперечки, що виникають в результаті невиконання (неналежного виконання) даного договору або в зв'язку з ним, передаються на розгляд до господарського суду у відповідності з законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

7.4. Обмін документами за цим Договором в електронній формі із застосуванням та у відповідності до положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Для Договору та будь-яких документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, вважається дата, зазначена в самому документі як дата його складення, незалежно від дати накладення електронного підпису, разом з цим сторони можуть обмінюватись документами як в електронній так і паперовій формі.

7.5. Сторони визнають юридичну силу та допустимість електронних документів, підписаних через СЕД, як таких, що мають таку ж юридичну силу, як і документи, підписані у письмовій (паперовій) формі, за умови, що ці документи підписані КЕП, сертифікованим відповідно до законодавства України, та відповідають іншим вимогам щодо складання електронних документів.

Сторони погодили, що у разі, якщо дата підписання Сторонами цього Договору є пізнішою ніж дата, що зазначена у правому верхньому куті першої сторінки даного Договору, відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли починаючи з дати, що зазначена у правому верхньому куті першої сторінки даного Договору

Листування між Сторонами здійснюється за допомогою електронної пошти
Замовника: tov.vkagro@gmail.com, Перевізника: hurrem_bukh@ukr.net.

7.6. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені лише за взаємною згодою Сторін, викладеною у письмовій формі у вигляді додатку (доповнення, додаткової угоди) до договору, посвідченою підписами уповноважених представників Сторін.

7.7. Сторони беруть на себе зобов'язання не розголошувати комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) одна одній, яка стала відома в зв'язку з укладанням та виконанням даного Договору, окрім випадків, передбачених діючим законодавством України.

7.8. Даний договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і діє до **04 грудня 2027 року**.

7.9. Якщо за 10 днів до закінчення терміну дії договору жодна із Сторін не виявить бажання його розірвати, то даний договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих самих умовах.

8. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ХІУРРЕМ» Юридична адреса: Україна, 02161, м. Київ, Деснянський район, вул. Братиславська, буд. 52- А, офіс 219 код ЄДРПОУ 38852547 р/рах UA793005280000026002000010272 в АТ "ОТП БАНК" МФО 300528 ІПН 388525411239 Тел. 095 340 6229 Е-mail: hurrem_bukh@ukr.net	ТОВ "ВК АГРО" Юридична адреса: Україна, 38750, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Щербані, вул. Центральна, буд. 44, Код ЄДРПОУ 44396462 Р/р UA 11 300346 00000 2600 700 001 4129 в АТ «СЕНС БАНК» МФО 300346 Інд. Податковий номер 443964616246 Тел.: 050-291-19-10; Е-mail: tov.vkagro@gmail.com
Директор ТОВ «ХІУРРЕМ» _____ Людмила ШЕВЧЕНКО МП	Директор ТОВ «ВК АГРО» _____ Веселов ОЛЕКСАНДР МП